서울특별시 강남구 테헤란로 25 길 15-5 번지 역삼동, IT 빌딩 4 층 (우:135-910)
Tel.070-8240-2905 Fax.02-552-2474 E-mail.patnury@patnury.kr www.patnury.kr

미국 출원 1 차 OA 에 대한 당소대응방안

수 신 : 주식회사 에프티랩 **날 짜 : 2021 년 06 월 21 일**
참 조 : 고재준 대표님, 유용순 차장님
내 용 : 미국출원번호 16/674,649 - 1 차 OA 에 대한 당소대응방안

1. 미국출원번호 14/201,245(명칭 : 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템 및 그 방법)에 대한 1 차 의견제출통지서가 2021 년 04 월 21 일에 발행되었고, 2021 년 06 월 21 일에 미국현지대리인의 코멘트가 도달하였습니다.

2. 1 차 의견제출통지서의 내용 검토

(1) 청구항 1-17 는 인용문헌 1(KR10-1912680) 및 인용문헌 2(US7,414,525)에 의해 진보성이 없다고 지적하면서 미국 특허법 103 조에 의해 거절되었습니다.

3. 미국 현지대리인의 대응방안 및 당소 대응방안 검토의견

<미국 현지대리인의 대응방안 검토의견>

(1) 미국 현지 대리인은 본원발명은 인용문헌 1 및 2 대비, 사용자의 환기 행동와 같은 사용자의 주기적인 행동 패턴에 따라 라돈 모니터링 서비스의 비용을 산출하는 것에 차별적인 특징이 있으므로 거절당한 독립청구항 1 항 및 11 항의 발명에 대해서 라돈 모니터링 서비스의 과금과 관련해 구체화할 필요가 있다고 제안하였습니다.

(2) 구체적으로, 본원발명의 클라우드 서버가 일정 기간 동안의 해당 사용자의 환기 행동의 발생 횟수에 기초하여 해당 사용자의 단말로 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출한 후에 해당 사용자에게 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는 구성과, 일정 기간 동안의 해당 사용자의 환기 행동의 발생 횟수가 많을수록 상기 해당 사용자에게 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 적게 책정하여 과금하는 구성을 독립항 1 항 및 11 항의 발명에 추가함으로써 심사관의 1 차 거절이유에 대응하는 것이 적절하다고 판단하였습니다.

(3) 또한, 현지대리인은 상기와 같이 독립청구항 1, 11 항의 발명에 추가되는 구성은 원 출원의 종속항 15, 16 항에 포함되어 있으므로, 종속항 15, 16 항을 삭제한 후에 삭제한 내용 중 일부 구성을을 독립청구항 1,11 항에 포함시켜 발명이 진보성을 갖도록 수정된다면, 나머지 종속청구항 발명 또한 진보성을 갖게 될 것이라 판단하였습니다.

(4) 더불어, 향후 심사과정 중에 발생될 수 있는 청구항 6 항의 기재불비 소지를 해소하기 위해, 청구항 6 항의 관사 a 를 정관사 the 로 변경하는 보정을 행하였습니다.

<당소 대응방안 검토의견>

(1) 본 출원 발명은 라돈 모니터링 서비스를 이용하는 사용자 각각에 맞는 라돈 모니터링 서비스 비용을 부과할 뿐만 아니라, 사용자에게 사용자가 거주하는 실내 공간의 라돈농도를 저감시키는 환기 행동을 자주 하도록 지속적인 동기부여를 제공하는 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템 및 그 방법에 대한 기술입니다.

(2) 독립항으로 작성된 청구항 1 및 11 항의 주요 기술적 특징인 라돈 농도값을 산출하여 실시간으로 클라우드 서버에 전송하는 라돈 검출장치와, 라돈 검출장치로부터 수신된 라돈 농도값을 이용하여 모니터링 서비스를 제공하는 클라우드 서버의 구성에 대해서 인용문헌 1 및 2 에 대응하는 구성요소(radon measurement module, radon service management server)에 대한 내용이 기재되어 있어, 독립항인 1 및 11 항에 대한 심사관의 거절이유는 일부 타당한 것으로 판단됩니다.

(3) 다만, 미국 심사관이 사용자의 라돈 검출장치에 상응하는 라돈농도 패턴을 생성하며, 생성된 라돈농도 패턴을 분석하여 사용자의 주기적인 행동 패턴을 판단하고, 판단된 사용자의 주기적인 행동 패턴 및 사용자의 정보를 기초하여 사용자의 단말로 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출한 후에 사용자에게 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는 부분에 대하여 진보성을 인정하지 않았으나, 상세히 인용문헌 1 및 2 를 검토한 결과 인용문헌 1 및 2 에 본원발명의 클라우드 서버가 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는 내용이 구체적으로 기재되어 있지 않으므로 이에 대하여 구체화시키는 내용인 “클라우드 서버가 일정 기간 동안의 해당 사용자의 환기 행동의 발생 횟수에 기초하여 해당 사용자의 단말로 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출한 후에 해당 사용자에게 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는 구성과, 일정 기간 동안의 해당 사용자의 환기 행동의 발생 횟수가 많을수록 상기 해당 사용자에게 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 적게 책정하여 과금하는 구성”을 독립항 1 및 11 항에 추가시켜 진보성을 인정받는다는 미국현지대리인의 의견은 타당한 것으로 판단됩니다.

(4) 따라서, **현지대리인의 보정안(첨부 참조)과 같이 청구항 1 및 11 을 중심으로 청구항을 보정함으로써 심사관의 거절이유에 대응하는 것이 적절하다고 판단합니다.**

4. 이번 미국 출원 1 차 OA 의 대응마감일은 2021 년 07 월 15 일입니다. 미국 현지대리인의 준비기간을 고려하여야 하므로 늦어도 **2021 년 07 월 01 일** 까지 검토 부탁드립니다.

5. 이에 대한 문의 사항이 있으시면 언제든지 연락 주시기 바랍니다. 감사합니다.

	특허법인 누리 대표 변리사 정 철 오